

(붙임 1)

검사결과 조치예정내용 사전통지(고지)서

본 조치예정내용은 향후 제재절차 진행과정에서 변경될 수 있으므로 금융감독원과 사전협의 없이 동 내용이 언론 등 외부에 공개되지 않도록 보안에 각별히 유의하시기 바랍니다.

1. 당사자	성명(명칭)	강○희			
	주 소	부산광역시 해운대구 반여동 ○○○			
2. 조치의 원인이 되는 사실		☐ 외국환거래법 제18조 제1항 및 외국환거래규정 제7-46조 제2항에 의하면 거주자와 비거주간 증여에 따른 채권의 발생 등에 관한 거래 또는 행위를 하는 경우에는 당해 거주자가 한국은행총재에게 신고하여야 하는데도, ○ 거주자 강광희는 '15.4.14. 외국환은행장의 신고수리를 받고 취득한 러시아 소재 부동산을 '21.4.29. 한국은행 총재에게 신고하지 않고 비거주자인 키르키즈공화국 국적의 배우자 ○○○○○○○○○○○○○○○○○에게 증여하였음			
3. 조치예정 내용 (금융위원회 건의 예정)		과태료 224만원 부과			
4. 관 련 법 규		「외국환거래법」 제18조 제1항 「외국환거래법」 시행령 제32조 제1항 「외국환거래규정」 제7-44조 「외국환거래규정」 제7-46조			
5. 의견제출방법	제출처	기관명	금융감독원 외환감독국	담당자	이혜진 선임검사역
		주 소	서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 외환감독국	전화번호	02-3145-7947
		전자우편주소	hjlee@fss.or.kr	모사전송	02-3145-7998
		기 한	2025년 12월 11일 (목)까지		

※ 유의사항

가. 본 조치예정내용 사전통지(고지)는 「행정절차법」 제21조 제1항, 「금융기관검사 및제제에관한규정」 제35조 제1항 또는 제34조 제3항에 따라 이루어지는 것입니다.

나. 위의 조치예정내용은 제재심의위원회 심의, 금융감독원장 결재, 금융위원회 의결 등의 과정에서 변동될 수 있습니다.

다. 조치예정내용

○ 과태료 : 외국환거래법에 의거 과태료 부과

라. 귀하는 위의 사항에 대하여 붙임 의견진술서 서식에 의하여 서면 또는 정보통신망을 이용하여 의견을 제출할 수 있으며, 주장을 입증할 증거 자료를 함께 제출할 수 있습니다. 또한 「금융기관검사및제제에관한규정」 제27조 등에서 정하고 있는 면책대상·요건*에 해당하는 경우 면책을 신청할 수 있습니다. 한편, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출처로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달 여부를 담당검사역에게 확인하여 주시기 바랍니다.

* 금융회사가 수행한 업무가 ① 「금융기관검사및제제에관한규정」 제27조에서 규정하고 있는 여신업무 또는 제27조의2의 규정에 의한 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난 상황에서 재난으로 피해를 입은 기업·소상공인에 대한 지원, 금융시장 안정 등을 목적으로 정부와 협의를 거쳐 시행한 대출, 보증, 투자, 상환 기한의 연기 등 금융지원 업무, 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 동산·채권·지식재산권을 담보로 하는 대출, 기업의 기술력·미래성장성에 대한 평가를 기반으로 하는 중소기업대출, 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업, 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업자 등에 대한 직접적·간접적 투자, 인수·합병 관련 업무, 「금융혁신지원 특별법」에 따른 혁신금융서비스, 지정대리인 관련 업무 등 면책특례 대상·요건에 해당되는 경우 「금융기관검사및제제에관한규정 시행세칙」 <별지 제5호 서식>에 따른 제제면책신청서를 이용한 면책신청 가능

마. 의견제출기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

바. 귀하께서는 금융감독원(제재심의위원회) 또는 금융위원회에 출석하여 구두로 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있으며, 변호사와 함께 출석하여 변호사의 도움을 받을 수 있습니다. 이 경우에는 붙임 의견진술서 서식에 제재심의위원회 또는 금융위원회 출석 의견 진술 여부를 밝혀주시기 바랍니다. 또한 의견제출처에 신청하여 사전통지를 받는 날부터 의견제출 기한까지(제재심의위원회가 개최되는 경우 개최 전날까지) 제재심의위원회 부의에 정안 등 열람을 신청할 수 있고, 본인의 문답서·확인서 및 본인이 제출한 자료의 복사를 신청할 수 있습니다.(열람·복사 신청서는 금융감독원 홈페이지에서 확인 : <http://www.fss.or.kr>-업무자료-업무처리절차)

사. 금융감독원은 당사자의 권익보호를 위해 진술인의 신청이 있는 경우 제재심의위원회 위원장의 결정으로 검사국 직원의 배석 없이 진술이 가능함을 알려드립니다.

아. 제재심의위원회에 출석하여 진술하고자 하는 경우에는 그 진술예정내용 및 배포자료를 서면으로 작성하여 제재심의위원회 개최 2일전까지(예 : 목요일 개최시 월요일까지) 의견제출처로 제출하여 주시기 바랍니다.

자. 질서위반행위규제법 시행령 제2조의2에 따라 기초생활수급자, 한부모 가정, 장애인, 국가유공자, 미성년자는 과태료 50% 감경, 금융기관검사및제재에 관한규정 제20조에 따라 개인회생·파산 중인 경우 과태료 면제 가능 하므로 참고하시기 바랍니다.

차. 그밖에 궁금한 사항(과태료 금액 등 처분예정내용)이 있으시면 의견제출처로 문의하시기 바랍니다. 끝.